

1508278-76.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... de direitos eis que o antecedente criminal é de tráfico de drogas, a desaconselhar a benesse.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira dos agentes.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar JONI DEVERLIN NASCIMENTO MOLINA, qualificado nos autos, por infração ao disposto nos artigos 155, "caput", do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1508278-76.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508278-76.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090644/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 17132060 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 1264/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2090644 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONI DEVERLIN NASCIMENTO MOLINA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

JONI DEVERLIN NASCIMENTO MOLINA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal porque, no dia 3 de abril de 2021, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), por volta de 20h47, na Estação do Metrô Belém, situada na Avenida Alcântara Machado, bairro Belenzinho, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, para si, vinte metros de cabo de fibra ótica, avaliados em R\$ 250,00, pertencentes à Companhia Metropolitana de São Paulo (fls. 68/70).

Recebida a denúncia (fls. 83), foi o réu citado (fls. 99). Apresentou resposta à acusação (fls. 103/105). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 106 e 107), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública argumentou com tese de crime de bagatela. Pediu, ainda, a absolvição por insuficiência de provas. Formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição (fls. 21) e prova oral coligida.

Preso em flagrante, o réu permaneceu calado na fase policial (fls. 4).

Em juízo, Joni alegou trabalhar como vendedor nas dependências do Metrô. Por isso, às vezes usa a região dos trilhos como banheiro. Na data dos fatos, viu os cabos abandonados e apanhou-os. Acreditava não valesse nada. Nem havia fibra ótica em seu interior, mas apenas a capa de borracha, disse o acusado. Quando preso, escutou os funcionários do Metrô afirmando que aquele material não serviria mais para nada.

O agente de segurança do metroviário, Bruno Daniel Rosa, contou ter recebido a notícia-crime de seu parceiro Henrique. Henrique contou-lhe que estava à paisana dentro de um vagão quando o acusado viu o acusado deixando a área dos trilhos na posse de um "rolo de fios". O agente, na posse dos cabos, ingressou no mesmo vagão. Naquela área é comum o furto de cabos de cobre, ressaltou. Então conseguiram detê-lo na próxima estação, Tatuapé, ainda na posse dos cabos enrolados. Posteriormente, o pessoal da manutenção informou que os cabos subtraídos estavam em um rolo – era um excedente que fora deixado no local.

O agente de segurança metroviário Carlos Henrique Nunes dos Santos relatou que estava em um vagão, indo trabalhar, quando o trem parou na Bresser. O réu, então, deixou uma área não permitida, fora da plataforma, com muitos cabos óticos enrolados no ombro. Assim, acionou os demais agentes de segurança da Estação Tatuapé, onde realizaram a abordagem. Na ocasião, Joni confessou o furto. Os cabos estavam enrolados e haviam sido deixados no local pela manutenção; seriam reinstalados no sistema, esclareceu a testemunha.

A condenação é de rigor.

Por primeiro, afasta-se a tese do crime de bagatela. A "res" furtiva, como consta do auto de avaliação acostado ao auto de prisão em flagrante, foi avaliada em R\$ 250,00, valor que supera 20% do salário-mínimo. O pequeno valor não se equipara à insignificância.

No mais, os agentes de segurança do metroviário, Bruno e Carlos Henrique, em depoimentos coesos, firmes e coerentes revelaram ter surpreendido o réu na posse dos cabos subtraídos.

O próprio acusado não negou a posse dos bens. Em seu favor alegou que o material estava abandonado e não tinha valor algum.

Sem razão, todavia, como já mencionado acima. O agente do Metrô Bruno Daniel ressaltou que os cabos apreendidos em poder do réu seriam reutilizados no sistema.

A prova é, portanto, estreme de dúvida.

Passa-se à fixação das penas.

Joni possui maus antecedentes (condenação da 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes - SP, processo nº 6428/2007, extinta pela prescrição da pretensão executória em 27/08/2015 (fls. 29 e 30 e 31/35). Fixo sua pena-base acima do mínimo legal, em 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Deixa-se de aplicar a agravante articulada na denúncia. Não há nos autos prova do nexo de causalidade entre a situação objetiva de calamidade pública e a prática do crime. Nesse sentido: Apelação nº 1002455-42.2019.8.26.0005, 1º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Andrade Sampaio.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

Estabelece-se o regime prisional aberto, frente o pequeno valor da "res" e a pouco lesividade da conduta.

Nega-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos eis que o antecedente criminal é de tráfico de drogas, a desaconselhar a benesse.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira dos agentes.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar JONI DEVERLIN NASCIMENTO MOLINA, qualificado nos autos, por infração ao disposto nos artigos 155, "caput", do Código Penal, às penas 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial aberto.

Defere-se o direito de interpor recurso em liberdade à mingua de fato novo a ensejar a decretação da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA